

**DALAM MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH DI SHAH ALAM
DI NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
KES RAYUAN MAL NO: 10000-038-0050-2021**

Antara

SITI AISYAH BINTI SYAMSUDIN PERAYU

lwn

ZULKIPLY BIN JUBLEE RESPONDEN 1

DAYANG IJAWATI BINTI ABANG TAR RESPONDEN 2

**DALAM MAHKAMAH TINGGI SYARIAH DI GOMBAK
DI NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
KES PERMOHONAN NO: 10207-038-0898-2020**

Antara

SITI AISYAH BINTI SYAMSUDIN PEMOHON

lwn

ZULKIPLY BIN JUBLEE RESPONDEN 1

DAYANG IJAWATI BINTI ABANG TAR RESPONDEN 2

SITI AISYAH BINTI SYAMSUDIN

PERAYU

lwn

ZULKIPLY BIN JUBLEE

RESPONDEN 1

DAYANG IJAWATI BINTI ABANG TAR

RESPONDEN 2

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Mohd Radzi Bin Abd Latif (Panel), YA Dato' Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Panel) Pada 30 Mac 2023 / 8 Ramadan 1444H]

Kes Rayuan No. 10000-038-0050-2021

[Rayuan Terhadap Permohonan Interim Hadanah dibawah seksyen 201 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu : -

Peguam Syarie Responden : Puan Afshah binti Arifin
(Tetuan Afshah & Associates)

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini merupakan suatu rayuan yang difailkan oleh pihak Perayu/Pemohon melalui Notis Rayuan bertarikh 20/10/2021 terhadap keputusan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor pada 17/12/2020 dalam kes Permohonan No: 10207-038-0898-2020 yang memerintahkan sebagaimana berikut:

“Mahkamah batalkan perintah exparte. Kos R ditanggung oleh pihak Pemohon”

[2] Bagi maksud rayuan ini, Perayu tidak menyatakan dengan jelas dalam Notis Rayuan sama ada merayu terhadap sebahagian atau keseluruhan perintah tersebut. Namun begitu dalam notis tersebut Perayu ada menyatakan:

“ Saya sebagai Pemohon perlu membayar kos guaman bagi pihak Responden 1 dan 2 kerana pihak Responden 1 dan 2 tidak memberi kerjasama dan melarikan diri ke Sarawak. ”

[3] Melalui Alasan Rayuan pada muka surat 43 Rekod Rayuan, Perayu memplidkan lima alasan sebagaimana berikut:

- i. Saya tidak tahu alamat tempat tinggal Responden 1 dan 2 kerana Responden 1 dan 2 tidak memberi kerjasama memberikan alamat sebenar mereka.
- ii. Saya diarahkan oleh pegawai Pendaftar Mahkamah untuk memfailkan kes menggunakan alamat terakhir yang saya tahu iaitu alamat kakak kepada Responden 1 dan 2.
- iii. Responden 1 dan 2 melarikan diri ke Sarawak bersama anak saya dan tidak mahu menerima afidavit penyampaian dan saya serahkan melalui kakak Responden 1 dan 2 atas arahan pegawai Pendaftar Mahkamah.
- iv. Saya sebagai orang awam tidak tahu cara mendapatkan alamat sebenar Responden 1 dan 2.

- v. Semenjak kes induk dan kes interim difailkan, pihak Responden 1 dan 2 tidak pernah hadir ke Mahkamah untuk mendengar sebutan sebelum perintah Ex-parte interim dikeluarkan.

[4] Perayu telah memfailkan hujahan bertulisnya pada 25/10/2022 manakala Responden pula memfailkan hujahan balas pada 15/12/2022 dan diakhiri dengan hujahan Perayu pada 3/1/2023 sebelum kes dipanjangkan kepada kami untuk pendengaran pada 2/2/2023 yang lalu.

FAKTA KES

[5] Pada 15/12/2020 Perayu telah memfailkan suatu permohonan untuk mendapatkan perintah interim secara ex-parte melalui Kes Permohonan No: 10207-038-0898. Dalam permohonan tersebut Pemohon memohon supaya hak jagaan sementara bagi seorang anak lelaki iaitu Muhammad Yasser Fathi bin Abdul Rahman diberikan kepada Pemohon berdasarkan Seksyen 201 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

[6] Pada 17/12/2020 Mahkamah telah membuat keputusan sebagaimana terma-terma berikut:

i. *Mahkamah meluluskan permohonan interim (ex-parte) hadhanah Pemohon berdasarkan Seksyen 201 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.*

ii. *Mahkamah memerintahkan hak jagaan sementara ke atas anak yang bernama Muhammad Yasser Fathi Bin Abdul Rahman No.Mykad:*

201002-05-0097 hendaklah diserahkan kepada Pemohon sehingga kes induk hak jagaan anak No. Kes 10207-083-0794-2020 diputuskan.

- iii. Mahkamah memerintahkan Responden hendaklah diberikan hak lawatan dan bersama dengan anak-anak tersebut pada bila-bila masa dan tempat yang munasabah dengan makluman terlebih dahulu kepada Pemohon.*
- iv. Mahkamah memerintahkan sesalinan permohonan dan affidavit diserahkan kepada Responden secara kediri/melalui Mahkamah Syariah yang berbidangkuasa menyerahkan permohonan dan affidavit tersebut.*
- v. Mahkamah memerintahkan kes ini didengar secara inter-parte dalam tempoh 14 hari pada 29 Disember 2020 jam 9.00 pagi.*

[7] Pada prosiding bertarikh 29/12/2020, Mahkamah dimaklumkan bahawa serahan permohonan dan affidavit telah gagal disempurnakan kepada kedua-dua Responden. Mahkamah menetapkan kes tersebut disebut semula bersama dengan kes induk pada 14/1/2021.

[8] Seterusnya prosiding bertarikh 14/1/2021 telah ditangguhkan oleh pihak Mahkamah disebabkan penularan Covid-19. Kes kemudiannya telah ditetapkan untuk sebutan semula pada 8/3/2021 dan pada tarikh tersebut Mahkamah telah membuat keputusan sebagaimana terma [1] di atas. Pemohon yang tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut telah memfailkan rayuan ini.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[9] Sebelum kami boleh mengulas lebih jauh berkenaan dengan merit kepada rayuan ini sebagaimana yang dinyatakan dalam Alasan Rayuan Perayu, persoalan awal yang perlu diputuskan adalah **sama ada keputusan yang dibuat oleh YA Hakim Bicara pada 17/12/2020 ini boleh dirayu atau tidak.**

[10] Bagi memutuskan isu ini, kami telah membuat penelitian kepada keseluruhan Rekod Rayuan dan mendapati bahawa keputusan tersebut adalah lanjutan daripada suatu Permohonan Untuk Mendapatkan Perintah Interim yang telah dimohon oleh Pemohon terhadap Responden-Responden.

[11] Dalam hal ini kami merujuk kepada seksyen 198 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan:

Seksyen 198. Tiada rayuan terhadap perintah interim

Tiada rayuan boleh dibuat terhadap apa-apa perintah interim di bawah Bab ini.

[12] Manakala Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak antaranya adalah yang berkaitan dengan perintah-perintah interim sebagaimana yang dinyatakan pada perenggan (7) arahan amalan tersebut iaitu:

Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).

[13] Selain itu pada hemat kami isu-isu berkaitan dengan kos sepatutnya boleh ditaksirkan di hadapan Pendaftar sebagaimana yang diperuntukkan dalam seksyen 223 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan:

Kos hendaklah ditaksirkan oleh Mahkamah atau Pendaftar mengikut kaedah-kaedah yang dibuat di bawah Enakmen ini.

[14] Berdasarkan peruntukan undang-undang dan arahan amalan yang kami nyatakan adalah jelas bahawa perintah yang melibatkan interim tidak sepatutnya menggunakan saluran rayuan untuk memperbetulkan kekhilafan YA Hakim Bicara. Justeru, pada hemat kami tiada lagi keperluan untuk kami membuat ulasan kepada alasan-alasan rayuan yang dibangkitkan oleh Perayu.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Hujahan pihak-pihak, maka dengan ini kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

Rayuan Perayu **DITOLAK**.

Penghakiman ini dibaca dan ditandatangani oleh;

.....
1. **YAA DATO' MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;

.....
2. **YA DATUK MOHD RADZI BIN ABD LATIF**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

.....
3. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor